

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구

일련번호 제20-생산종합-4호

제목 비서 및 차량운전원 파견용역 계약 미흡

소관부서 ◇◇본부 ○○기지본부 뎡뎡부, ▲▲▲▲▲본부 뎡뎡부

조치부서 ■■■■실

내용

1. 업무 개요

◇◇본부 ○○기지본부, ▲▲▲▲▲본부는 비서 및 차량운전원을 인력과 견업체인 파견사업주와 용역계약을 통하여 파견근로자 형태로 제공받고 있으며, 각 기지본부의 뎡뎡부는 파견용역 사업자 선정, 용역감독 등의 업무를 담당하고 있다.

○○기지본부는 2017년 부터 현재까지 비서 파견용역, 차량운전원 파견용역을 여성기업과 수의계약으로 체결하였다. ▲▲▲▲▲본부는 2019년 비서파견용역 1건을 전자견적수의 방식으로 체결하였으며, 2020년 차량운전원 파견용역 1건을 경쟁입찰로 계약체결 하였다.

[표1] 비서, 차량운전원 파견용역 계약현황

구분		계약방법	계약금액(원)	계약기간	계약건수
○○	비서	수의계약 (여성기업)	124,786,200	2017.2.1. ~ 2020.12.31.	신규 2, 변경 5
	차량운전원		134,390,069	2017.6.20. ~ 2020.12.31.	신규 2, 변경 5
▲▲	비서	수의계약 (전자견적)	17,158,520	2019.7.1. ~ 2019.12.31.	신규 1
	차량운전원	경쟁입찰	50,665,930	2020.1.16. ~ 2021.1.15.	신규 1

※ 출처 : 전자조달시스템, 전자결재시스템 계약자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

가. ◎◎기지본부

1) 계약 업무분장 및 의뢰에 관한 사항

우리공사 「계약업무관리지침」 제3조의2(계약의뢰 대상)에 따라 추정가격이 5백만 원 이상 계약의 경우 발주부서(담당자)는 계약부서(담당자)에 계약체결을 의뢰해야 하고, 계약담당자는 계약체결방법 등에 관한 사항을 정하여 계약업무를 처리해야 한다.

2) 계약이행보증 채권확보에 관한 사항

우리공사 「용역계약일반조건」 제8조(계약보증금) 제1항에 따르면 계약상대자는 계약체결일까지 현금 또는 보증서 등으로 계약보증금을 납부하여야 하고, 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액을 제1항의 규정에 따라 추가로 납부하여야 한다. 다만 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법)」 시행령 제50조(계약보증금) 제10항에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우는 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 수취해야 한다.

3) 계약정보 공개에 관한 사항

「국가계약법」 시행령 제92조의2(계약관련 정보의 공개) 및 우리공사 계약업무관리지침 제10조의3(계약관련 정보공개) 제2항에 따르면, 계약담당공무원은 계약체결에 관한 사항, 계약변경에 관한 사항 등 계약정보를 전자조달시스템에 공개해야 한다.

4) 용역근로자 근로조건보호 이행확약서에 관한 사항

「공사용역적격심사세부기준」 <별표 8> 2.의 나.에 따르면 비서 파견용역과

차량운전원 파견용역은 “시설분야 용역”에 해당되고, 용역근로자 근로조건 보호 지침(●●●●부)에 따라 파견근로자의 근로조건 보호를 위해 계약상대자로부터 근로조건이행확약서를 수취해야 한다.

5) 감사규정 준수에 관한 사항

우리공사 「감사규정」에 따르면 추정가격 3천만 원 초과 계약추진 사항은 일상감사 범위에 해당하며, 동 규정 개정으로 인해 '19. 10. 30. 부로 당초 일상 감사를 필하지 않은 사항에 대해서도 계약금액, 계약기간 등을 변경할 경우 일상 감사를 거쳐야 한다.

따라서 ◎◎기지본부 뎡뎡부가 2017년 이후 체결한 비서 파견용역, 차량 운전원 파견용역은 모두 추정가격 5백만 원 이상 계약으로서, 발주(파견용역) 담당자가 계약담당자에게 계약을 의뢰하고, 계약담당자가 계약방법 등을 정하여 계약을 추진해야 한다. 또한 국가계약법령 및 우리공사 계약관련지침에 따라 계약이행보증 채권을 확보해야 하고, 계약정보의 전자조달시스템 공개 및 용역근로자 근로조건 보호를 위한 확약을 받아야 하며, 감사규정에 따른 일상감사 범위에 해당하는 계약 품의는 감사부서의 일상감사를 득해야 한다.

나. ▲▲▲▲▲본부

1) 기초금액 및 예정가격 작성에 관한 사항

「국가계약법」 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제6항 및 ☺☺☺☺부 「예정가격작성기준」 제2조 제3항에 따르면, 예정가격 산출을 위한 기초금액과 예정가격은 부가가치세를 포함하여야 한다.

2) 적격심사기준 적용에 관한 사항

과건용역은 “시설분야 용역”에 해당하므로 입찰심사는 공사용역적격심사 세부기준 제5조(낙찰자 결정) 제1항 2호에 따른 낙찰자 결정 점수, 제16조 제1항 제4호의 평가배점, 제17조의 입찰가격 평점산식을 적용하여 시행해야 한다.

3) 용역근로자 근로조건보호 이행확약서 수취에 관한 사항

「공사용역적격심사세부기준」 <별표 8> 2.의 나.에 따르면 비서 과건용역과 차량운전원 과건용역은 “시설분야 용역”에 해당되고, 용역근로자 근로조건 보호 지침(●●●●부)에 따라 과건근로자의 근로조건 보호를 위해 계약상대자로부터 근로조건이행확약서를 수취해야 한다.

4) 계약체결시 계약서류 구성에 관한 사항

「용역계약일반조건」 제4조 제1항에 따르면, 계약문서는 계약서, 유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며, 상호 보완의 효력을 가진다고 명시되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲▲본부 뎡뎡부는 기초금액, 예정가격을 작성하는 경우 부가가치세를 포함해야 하고, 과건용역을 입찰로 시행하는 경우 “시설분야 용역” 적격심사기준을 적용해야 한다. 또한 계약상대자로부터 근로조건 이행확약서를 받아야 하고, 계약문서를 구성하여 계약을 체결해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) ○○기지본부 뎡뎡부

○○기지본부 뎡뎡부 과건용역계약 역무이행관리 담당자(BBB 등 4명)는 [표

2]와 같이 인사관리, 차량관리 업무를 담당하였으며, 면면부장은 파견용역과 계약 업무를 총괄하였다.

[표 2] 파견용역 관련자 보직기간

부서명	직위	성명	보직기간	담당업무
면면부	부장	JJJ	2013.12. ~ 2019.12.	업무총괄
	부장	III	2020. 1. ~ 현재	
	차장	BMW	2017. 1. ~ 2018. 6.	인사관리
	차장	BBB	2018. 6. ~ 현재	인사관리
	과장	BLZ	2017. 2. ~ 2017. 6.	차량관리
	과장	DDD	2017. 6. ~ 2019. 2.	차량관리

※ 출처 : ◎◎기지 면면부 제출자료 재구성

그런데, 위 직원(BBB 등 4명)은 계약담당자에게 계약의뢰를 하지 않고, 계약관련 업무를 일괄 수행하였다.

그 결과, 전문성이 담보되지 않은 파견용역 담당자가 계약법령, 지침 등을 숙지하지 못한 상태로 [표 3]과 같이 계약을 체결하게 되었다.

[표 3] 2017년 이후 ◎◎기지본부 비서, 차량 파견용역 현황

구분	용역수행기간	계약일	계약금액 (원)	관련법령 등 준수여부					계약 수행자	담당 부장
				계약 담당자 의뢰	계약 이행 채권 확보	계약 정보 공개	확약서 수취	일상 감사		
비서	2017.2.1. ~ 2018.1.31. (신규)	2017.1.16	28,551,600					비대상	BMW	JJJ
	2018.2.1. ~ 2019.1.31. (연장)	2018.1.25	59,083,200	×	×	×	×	비대상	BMW	JJJ
	2018.2.1. ~ 2019.1.31.(노임↑)	2019.1.14	59,337,300					비대상	BMW	JJJ
	2019.2.1. ~ 2019.7.31. (신규)	2019.1.25	16,810,200					비대상	BBB	JJJ
	2019.2.1. ~ 2019.12.31.(연장)	2019.6.17	30,818,700	×	×	×	×	비대상	BBB	JJJ
	2019.2.1. ~ 2020.6.30. (연장)	2019.12.6	48,133,800					×	BBB	JJJ
	2019.2.1. ~ 2020.12.31.(연장)	2020.5.13	65,448,900					×	BBB	III
차량 운전원	2017.6.20. ~ 2018.6.19. (신규)	2017.6.20	33,559,512					×	BLZ	JJJ
	2017.6.20. ~ 2018.6.19.(노임↑)	2018.1.26	34,482,569					×	DDD	JJJ
	2018.6.20. ~ 2019.6.19. (연장)	2018.6.19	71,706,569	×	×	×	×	×	DDD	JJJ
	2018.6.20. ~ 2019.6.19.(노임↑)	2019.1.16	72,779,069					×	DDD	JJJ
	2019.6.20. ~ 2019.12.31.(신규)	2019.5.27	20,961,600					비대상	BBB	JJJ
	2019.6.20. ~ 2020.6.30. (연장)	2019.12.6	41,286,300	×	×	×	×	×	BBB	JJJ
	2019.6.20. ~ 2020.12.31.(연장)	2020.5.13	61,611,000					×	BBB	III

※ 출처 : ◎◎기지 면면부 제출자료 재구성

※ BMW은 2020. 6. 30. 면직하였으며, BLZ의 최종 계약수행일은 2017. 6. 20.임

부적정하게 처리한 세부 내용을 보면, 비서 및 파견용역을 추진하거나 기존 계약을 변경하면서 계약이행보증 채권을 확보하지 아니하거나 계약(변경)관련 정보를 전자조달시스템에 공개하지 아니하여 계약 투명성 확보라는 국가계약법 취지¹⁾에도 어긋나게 되었으며, 우리공사 조달계약의 투명성과 신뢰성이 저하되는 결과를 초래했다.

또한 비서 및 차량운전원 파견용역을 계약체결 하면서 근로조건 이행확약서를 수취하지 아니하여 파견사업주가 관련법령을 준수하여 소속 파견근로자의 근로조건을 보호할 수 있는 노력이 약화될 소지가 있었다.

한편, 위 직원은 비서 및 차량운전 파견용역의 계약을 추진하면서 일상감사를 신청하지 아니하여 감사부서가 계약의 적법성·타당성 등을 점검, 심사하지 못하여 계약오류에 대한 예방 조치를 할 수 없게 되었다.

3) ▲▲▲▲▲본부 뎡뎡부

가) 비서 파견용역

▲▲▲▲▲본부 뎡뎡부 계약담당자(SSS)는 2019. 2월부터 2019. 7월까지 구매, 용역, 공사 계약업무를 수행하면서 “❖❖❖❖공사 ▲▲기지운영사업단 비서 파견용역”(견적공고번호 제2019062116호, 2019. 7. 1.)의 기초금액 및 예정가격을 전자조달시스템에 입력하는 과정에서 부가가치세를 제외하였다.

그 결과, 법적기준에 따른 낙찰하한금액(부가가치세 포함)보다 낮은 금액으로 계약이 체결되어 계약상대자의 이윤이 감소(87,900원)되었다.

1) 국가계약법 시행령 제92조의2(계약관련 정보의 공개) 신설(2005. 9. 8.) : 국민의 알권리 충족과 정부계약의 투명성을 확보를 위하여 계약체결 및 변경 내용을 전자조달시스템으로 공개토록 의무화

[표 4] 비서 파견용역 전자견적수의 집행결과

(단위: 원)

구분	법적기준	실제집행	비고
추정가격	17,665,860	17,665,860	
기초금액	19,432,446	17,665,860	
예정가격	19,598,205	17,816,550*	* 법적기준 기초금액 대비 예정가격 비율(100.85%) 적용
낙찰하한금액	17,246,420	15,678,564	낙찰하한율: 88%
계약금액	—	17,158,520	

※ 출처 : 전자조달시스템 계약자료 재구성

또한, 비서 파견용역계약을 체결하면서 산출내역서를 첨부하지 않았으며, 계약상대자로부터 용역근로자 근로보호를 위한 근로조건 이행확약서를 수취하지 아니하여 대가지급을 처리하면서 지급근거를 두고 다툼이 발생할 우려가 있었으며, 파견용역 계약상대자가 관련법령을 준수하여 소속 파견근로자의 근로조건을 보호할 수 있는 노력이 약화될 소지가 있었다.

나) 차량운전원 파견용역

▲▲▲▲▲본부 ㉠㉠부 계약담당자(TTT)는 2019. 7월부터 2020. 2월까지 구매, 용역, 공사 계약업무를 수행하면서 “▲▲▲▲▲본부 차량운전원 파견용역”(입찰공고번호 제2019122703호(2020. 1. 16.)) 계약을 「공사·용역적격심사세부기준」에 따른 ‘시설분야용역’이 아닌 ‘일반용역’으로 분류하여 [표 5]와 같이 적격심사를 시행하였다.

그 결과, ‘시설분야 용역’의 적격심사 평가항목인 ‘근로조건 이행적정성 평가’를 시행하지 않았고, 해당 평가항목의 제출 요구서류인 ‘근로조건 이행확약서’를 적격심사 대상 업체로부터 수취하지 않았다.

이에 따라, 적격심사 평가항목, 평가배점 등이 지침에서 정한 기준과 달리

적용되어 입찰의 공정성이 저하되는 결과를 초래하였으며, 근로조건 이행확약서를 수취하지 않아 파견사업주의 파견근로자 근로조건을 보호노력이 약화될 우려가 있었다.

[표 5] 차량운전원 파견용역 심사기준

구분		지침 기준(시설분야 용역)	실제 적용(일반 용역)
적격 점수		90점	85점
낙찰하한율		87.995%	80.495%
평가 배점	수행능력	45점	30점
	신인도	+3.5점~△3.5점	+2.5점~△2.5점
	근로조건 이행적정성 평가	5점	-
	입찰가격	50점	70점

※ 출처 : 전자조달시스템 계약자료 재구성

또한, 위 직원은 차량운전원 파견용역의 계약체결시 과업지시서를 첨부하지 아니하여 계약상대가 과업을 수행하는 과정에서 혼선이 초래되거나 계약당사자 간에 다툼이 발생할 소지가 있었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

가. ○○기지본부

○○기지본부 뎡뎡부는 다소 전문성이 결여된 업무담당자가 계약업무를 일괄 수행하여 실수가 발생했음을 인정하면서, 향후 업무담당자와 계약담당자 간 정확한 업무분장을 통해 계약관리를 하겠다고 의견을 제시하였다.

나. ▲▲▲▲▲본부

▲▲▲▲▲본부 뎡뎡부는 계약사무를 미흡하게 처리한 사실을 인정하면서, 관련지침 등을 정확히 숙지하여 계약업무 수행하겠다고 의견을 제출하였다.

조치할 사항

■■■■실장은

- ① 비서 및 차량운전원 파견용역 계약업무를 부적정하게 수행한 BBB 차장,
DDD 과장에게 경고 조치하시기 바라고, (경고)

[관련자]

- 기지본부 뎡뎡부 차장 BBB
○○○기지본부 뎡뎡부 과장 DDD (현. 田田기지본부 뎡뎡부)

- ② 계약업무를 소홀하게 관리한 관리책임자 JJJ 부장, III 부장에게 주의를 촉구하
시기 바라며, (주의)

[관련자]

- 기지본부 뎡뎡부 부장 JJJ (현. ○○○지역본부 뎡뎡부장)
○○○기지본부 뎡뎡부 부장 III

- ③ 비서 및 차량운전원 파견용역 계약업무를 미흡하게 수행한 SSS 차장, TTT
직원에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

- 본부 뎡뎡부 차장 SSS (현. ♪♪지역본부 뎡뎡부)
■■■■■본부 뎡뎡부 직원 TTT